

1500714-21.2021.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2159340/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 18468304 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

356/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2159340 - DEL.POL.SETE BARRAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500714-21.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500714-21.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2159340/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 18468304 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

356/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2159340 - DEL.POL.SETE BARRAS, 356/21/429 -

DEL.POL.SETE BARRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE WILKER DE OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JOSE WILKER DE OLIVEIRA SILVA, qualificado a fls.4, foi processado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, I, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 14 de junho de 2021, por volta das 3h00, na Rua Eldorado, 183, Laranjara, município de Sete Barras e Comarca de Registro, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, um carregador de celular, maquiagens e diversos outros objetos indicados no auto de exibição e apreensão de fls.34/35, recuperados e avaliados (fls.76/77), pertencentes a Thalita Farias de Aguiar, sua ex-namorada.

Segundo se apurou, acusado e vítima namoraram por aproximadamente um ano e seis meses, tendo o relacionamento findado há mais de um ano em razão das agressões e ameaças praticadas por aquele em face desta.

Também se apurou que o acusado, não aceitando o término do namoro, passou a importunar a ex-namorada, não a deixando sair, tentando invadir a casa dela e quebrando objetos do local.

Na data dos fatos, após novamente perturbar a ex-namorada, que foi passar a noite na casa dos genitores, o acusado invadiu a casa daquela, arrombando a porta da frente (laudo pericial em fls.71/74), oportunidade em que se apossou de diversos objetos.

Deixava o local, quando foi surpreendido por policiais, que o prenderam em flagrante.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Hélio Ramos Lorena (fls.2), Ednei Muniz de Oliveira (fls.3), JOSÉ WILKER DE OLIVEIRA SILVA (fls.4) e Thalita Farias de Aguiar (fls.69).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/7), fotos (fls.27/30), boletim de ocorrência (fls.31/33), auto de exibição e apreensão (fls.34/35), folha de antecedentes (fls.45/46), auto de entrega (fls.68), laudo pericial referente à porta (fls.70/74), laudo pericial dos objetos (fls.75/77) e relatório final (fls.78/79).

Manifestação do Ministério Público, requerendo a concessão de liberdade provisória a fls.47.

Manifestação da Defensoria Pública, requerendo a concessão de liberdade provisória às fls.51/54.

Decisão de fls.55/56, concedendo a liberdade provisória.

Alvará de soltura às fls.59/60.

A denúncia foi oferecida a fls.85 e recebida às fls.88/89, em 29 de junho de 2021.

Folha de antecedentes às fls.98/100.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls.142/145.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.146/147.

Foi decretada a revelia do réu a fls.185.

Em audiência foram ouvidos: Ednei Muniz de Oliveira.

As partes apresentaram memoriais às fls.197/199 e 203/210.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Ednei Muniz de Oliveira, policial militar, disse que atendeu a ocorrência. Disse que recebeu informações via COPOM de que um indivíduo estava quebrando a porta de uma residência e, depois, adentrou no local. Disse que foi até o local e, chegando lá, se deparou com uma bicicleta próxima à residência. Disse que a porta estava quebrada (lateral e fechadura) e que o acusado estava com os itens nas mãos dentro da residência. Disse que não se recorda ao certo dos itens, apenas de um caderno ou livro. Disse que, indagado, o acusado respondeu que a residência era de uma ex-namorada, que indagado sobre quem seria a pessoa, ele

passou o contato da vítima. Disse que ligou e a vítima disse que não autorizou a entrada do acusado. Disse que não sabe informar se a vítima recuperou os bens. Disse que o acusado alegou que foi buscar itens que lhe pertenciam. O acusado foi conduzido à delegacia pelos policiais. A vítima estava na cidade de Cajati, tendo, depois, comparecido à delegacia.

A vítima não compareceu em juízo.

Não há nos autos provas seguras para um decreto condenatório.

Diante do quadro apresentado, não houve em juízo a certeza necessária sobre a autoria de José Wilker de Oliveira Silva.

Foi decretada a revelia do acusado.

A vítima, em fase policial, afirmou que, na data dos fatos, estava na cidade de Cajati, quando recebeu uma ligação da Polícia Militar, ocasião em que o policial perguntou se ela havia autorizado a o acusado a pegar coisas em sua residência, respondeu negativamente.

Ausente a vítima em juízo.

A testemunha, em juízo, afirmou não se recordar dos itens que estavam com o acusado, apenas soube apontar um livro ou caderno.

Destarte, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

"Apelação. Crime de furto duplamente qualificado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova insuficiente para embasar um decreto condenatório. 2. Absolvição em respeito ao princípio "in dubio pro reo". Recurso provido." (Apelação nº 3014833-58.2013.8.26.0602, 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça, Relator Desembargador Laerte Marrone, julgado em 13 de abril de 2015).

Também nesse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ 5ª Turma - Resp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).

Assim, não há como comprovar a autoria e a materialidade do delito.

Ademais, presente no caso em comento o princípio da insignificância, uma vez que inexistente a periculosidade social da ação, bem como a inexpressividade da lesão jurídica.

Os itens que constam no boletim de ocorrência são: produtos de higiene, caneca, carregador de celular, caderno pequeno, bíblia, saco de salsicha, bibelô e maquiagens diversas. E foram devidamente avaliados no laudo de fls. 75/77, totalizando o valor de 90,50.

Conforme auto de entrega de fl. 68, a vítima recuperou integralmente os bens.

Nesse sentido:

Apelação Criminal nº 1500222-16.2018.8.26.0210 - Voto nº 27511 fm 5 moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma,

mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima. Indiscutível a sua relevância, na medida em que se exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou do resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico" (HC 157199 Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ª Turma, j. 28.06.2010).

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, e ABSOLVO JOSÉ WILKER DE OLIVEIRA SILVA da acusação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Registro, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA